

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

**BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP,
VIỆC ỨNG DỤNG, THỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ,
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI,
VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO DỰ THẢO
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
TÀI CHÍNH TỔNG HỢP, CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH**

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Tín dụng CNKT đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính. Kết quả như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính

1.1. Quy định của Luật Các TCTD

- Khoản 4 Điều 120 Luật các TCTD năm 2024 quy định: “4. Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên;

b) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại;

c) Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó;

d) Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.”.

- Khoản 2 Điều 99 Luật các TCTD năm 2024 quy định: “Hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng quy định tại Luật này thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.”.

- Khoản 8 Điều 102 Luật các TCTD năm 2024 quy định: “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức giá trị nhỏ của khoản cấp tín dụng, việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng quy định tại khoản 2 Điều này; việc xác định khách hàng phải cung cấp thông tin về người có liên quan và nội dung thông tin phải cung cấp cho tổ chức tín

dụng khi đề nghị cấp tín dụng, việc xét duyệt cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử.”.

1.2. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị

- Điểm 3.2 Mục III Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, của Bộ Chính trị chỉ đạo: “Sửa đổi khung pháp lý về hoạt động của công ty cho thuê tài chính theo hướng mở rộng danh mục tài sản cho thuê, trong đó có tài sản phi truyền thống như phần mềm, quyền khai thác, tài sản trí tuệ, dữ liệu.”.

- Tại điểm 2.1 Mục III Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, của Bộ Chính trị chỉ đạo: “Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm. Quyền kinh doanh chỉ có thể bị hạn chế vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, môi trường và sức khỏe của cộng đồng và phải được quy định trong luật.”.

1.3. Điểm 1 Mục IX Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ giao NHNN: “Rà soát, sửa đổi Thông tư số 26/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho thuê tài chính, theo hướng mở rộng danh mục tài sản cho thuê như phần mềm, quyền khai thác, tài sản trí tuệ, dữ liệu.”.

1.4. Ngày 25/6/2025, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 138/NQ- CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Tại điểm 4.2 Phụ lục 2 Quyết định số 2415/QĐ-NHNN, Thống đốc giao Vụ Tín dụng CNKT thực hiện sửa đổi bổ sung Thông tư số 26/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho thuê tài chính theo hướng mở rộng danh mục tài sản cho thuê, trong đó có tài sản cho thuê như phần mềm, quyền khai thác, tài sản trí tuệ, dữ liệu.

1.5. Vấn đề thực tiễn

- Hoạt động cho thuê tài chính (CTTC) hiện được thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 26 quy định: “Tài sản cho thuê tài chính là các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải (trừ tàu biển, tàu bay có chở người) không thuộc danh mục cấm mua, bán, xuất, nhập khẩu theo quy định.”.

Quy định nêu trên, một số tài sản các Công ty tài chính tổng hợp, Công ty Cho thuê tài chính (sau đây gọi chung là Công ty CTTC) sẽ không được thực hiện CTTC. Do đó, quy định hiện hành đang hạn chế một số tài sản trong hoạt động cho thuê tài chính của Công ty CTTC.

Trong thời gian qua do sự phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ làm gia tăng nhu cầu CTTC đối với các tài sản vô hình như: phần mềm, quyền khai thác, tài sản trí tuệ, dữ liệu,... Do vậy, cần có quy định cụ thể hơn đối với các tài sản này để các công ty CTTC có thể triển khai thực hiện CTTC.

- Hiệp hội CTTC và một số công ty CTTC báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị được: (i) Mở rộng thêm các tài sản được CTTC để đa dạng hơn các sản phẩm được kinh doanh (máy bay có chở người); (ii) Nâng mức CTTC có giá trị nhỏ; (iii) Cho phép bên thuê tài chính được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng cho chủ sở hữu tài sản CTTC;...

Việc xây dựng ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư hiện hành quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính là phù hợp, cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

- Đảm bảo việc xây dựng ban hành các quy định tại Thông tư tuân thủ đúng quy định pháp luật, mở rộng các danh mục tài sản được cho thuê tài chính theo chủ trương của Đảng, quy định pháp luật để tạo sự đa dạng, thuận lợi trong hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính.

- Việc đánh giá thủ tục hành chính thực hiện đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá thủ tục hành chính

Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính quy định về nghiệp vụ hoạt động cho thuê tài chính, không phát sinh thủ tục hành chính.

2. Việc phân quyền, phân cấp

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính quy định về hoạt động nghiệp vụ, không có nội dung về phân cấp phân quyền.

3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

- Dự thảo Thông tư đã sửa đổi nội dung quy định về việc ban hành Quy định nội bộ về thực hiện cho thuê tài chính. Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ban hành quy định nội bộ để thực hiện cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử toàn trình phù hợp quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

- Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ ban hành về giao dịch điện tử đã được ban hành. Do vậy, công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

- Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc và các điều kiện cần đảm bảo khi thực hiện cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử. công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính tùy theo khả năng đáp ứng các điều kiện về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực, đảm bảo an toàn thông tin,... theo quy định pháp luật để tự xem xét, lựa chọn, quyết định và tự chịu trách nhiệm.

- Tạo điều kiện cho công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính có thể nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động cho thuê tài chính.

4. Việc bảo đảm bình đẳng giới

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính không có nội dung về giới.

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính không có nội dung về chính sách dân tộc.

VỤ TÍN DỤNG CÁC NGÀNH KINH TẾ